

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3806/2535

บริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด

โจทก์

นายวิเชียร รุ่งศรีศศิธร

จำเลย

นายวิเชียร รุ่งศรีศศิธร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยนั้นเป็นข้อไร้สาระไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คภายหลังจากที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว เป็นการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลังการกระทำผิดซึ่งจำเลยกระทำได้ และมีผลทำให้ความผิดของจำเลยระงับไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเมื่อจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว จำเลย ควรได้รับการลดหย่อนโทษ หรือรอกการลงโทษจำเลยไว้ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 72)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาว่า 1 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะได้โอนที่ดินมีโฉนดชำระหนี้ตามเช็คพิพาทไปแล้ว ข้อพิพาทจึงระงับเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์

2. ขอให้รื้อการลงโทษ หรือลงโทษสถานเบา เป็นฎีกา เกี่ยวกับดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาล

ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

---

ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เถลิมนวนิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ